

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0064798-24.2017.8.26.0050 C-**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VALNEI BISPO DE BRITO**

Vistos.

VALNEI BISPO DE BRITO, qualificado nos autos, encontra-se processado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06, isto porque no dia 24 de julho de 2017, por volta das 11h20min, na Rua Conselheiro Nebias, nº 314, República, nesta cidade e comarca, o denunciado vendia e trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, vinte e quatro invólucros plástico de “crack”, contendo 07,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta, policiais civis realizavam diligências no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, sendo procurado por dois indivíduos, que após breve conversa, com ele trocavam objetos.

Depois de certo período de campanha, os policiais procederam à abordagem, apreendendo sob as vestes de VALNEI as substâncias entorpecentes nas quantidades e variedades acima especificadas, bem como a quantia de R\$ 14,00 (quatorze reais) em dinheiro.

0064798-24.2017.8.26.0050 - lauda 1

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Indagado informalmente acerca da destinação dos entorpecentes por parte dos policiais civis, o denunciado admitiu que lá estivesse para promover o comércio ilícito. Interrogado em solo policial, contudo, VALNEI manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Apresentada a defesa preliminar, recebida a denúncia (fls. 118), designada instrução criminal durante a qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia (fls. 115/116), com final interrogatório do réu (fls. 117).

Em memoriais, pleiteou a D. Promotora de Justiça a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, com o perdimento definitivo da quantia apreendida (fls. 122/128); pugnando a D. Defensora pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal; alternativamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, a outorga de regime inicial diverso do fechado e o apelo em liberdade (fls. 132/141).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade consta do auto de exibição e apreensão de fls. 15, laudo de constatação de fls. 18/19 e de exame químico-toxicológico de fls. 106/108.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Calado no flagrante (fls. 10), foi o réu interrogado em Juízo às fls. 117, ocasião em que negou a increpação contida na denúncia, dizendo que faz uso de crack desde os oito anos de idade e recebeu de Bruno o cachimbo para consumo dessa substância, momento em que a polícia o abordou e encontrou consigo, além da referida peça, sete reais em dinheiro e a única pedra da substância, destinada ao uso próprio.

Tais considerações não merecem prosperar.

Com efeito, a prova oral acusatória de fls. 115/116, revela que o acusado, reconhecido em audiência, foi surpreendido em local conhecido como ponto de venda de drogas, onde, durante campana, foi observado a trocar, com pelo menos duas pessoas, droga por dinheiro.

Abordado e revistado, com o réu havia R\$ 14,00 em dinheiro e vinte e nove porções de crack.

Indagado, confessou que traficava, invocando também a condição de usuário e de morador de rua.

Nesse contexto, não se verifica a fragilidade das provas, até porque nossos Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade ao depoimento de policiais, que por essa condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais.

A entrega contra o pagamento em dinheiro bem caracteriza o tráfico, conduta elementar ao tipo penal em exame, impeditivo para a desclassificação para o disposto no artigo 28 da Lei de Drogas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Reincidente (fls. 87/93, 109/111 e 119). Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo, que acresço da sexta parte, por conta da reincidência, totalizando o cumprimento da pena final, uma vez que inexistem outras circunstâncias a alterar o "quantum" e face as condições socioeconômicas do sentenciado, de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três diárias mínimas.

O instituto da reincidência é constitucional e não caracteriza "bis in idem", notadamente porque melhor atende ao princípio da individualização das penas, sendo impeditivo da redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei em comento.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar VALNEI BISPO DE BRITO, qualificado às fls. 20, ao cumprimento de cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, por subsumir-se ao disposto no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06.

Não faz jus a qualquer benefício, mormente o apelo em liberdade, porquanto a custódia decorrente do flagrante foi revigorada pela prolação deste "decisum".

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Iniciará o desconto da reprimenda corporal em regime fechado, único afeto aos narcotraficantes, até porque o entendimento exarado pela Corte Suprema foi proferido em julgamento do HC nº 118533, não possuindo, portanto, efeito vinculante, ressalvando que os demais regimes prisionais desatendem o princípio da reprovabilidade/suficiência, incluso no que toca a substituição por pena restritiva de direitos.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome no
rol dos culpados.

Oficie-se para a incineração do entorpecente
apreendido e encaminhamento do numerário, cujo perdimento é declarado em favor da
União.

P.R.I.C..

São Paulo, **20 de outubro de 2017.**

KLAUS MAROUELLI ARROYO
JUIZ DE DIREITO